

1500216-32.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2044778/2021 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 16256806 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO,

135/21/103 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 2044778 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Cruzeiro-SP - cep 12710-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500216-32.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-32.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2044778/2021 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 16256806 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO,

135/21/103 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 2044778 - DISE- DEL.SEC.CRUZEIRO, 135/21/103

- DISE- DEL.SEC.CRUZEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE FABIO NOGUEIRA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

O Ministério Público denunciou JORGE FÁBIO NOGUEIRA, RICHARD DE ALMEIDA LIMA e FELIPE DONIZETI LEITE, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Drogas, sob a alegação de que o réu, "no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 18h00min, na Rua Rodrigues Alves, n.1, Vila Faleiro da Silva, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, traziam consigo, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 22 porções de crack, perfazendo a massa líquida aproximada de 22,29 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 16 e laudo toxicológico definitivo a fls.116/118. " (fl. 123).

Em análise do flagrante, houve concessão de liberdade para FELIPE e conversão da

prisão para JORGE e RICHARD (fls. 69/71).

Não tendo sido localizado para notificação, foi decretada a prisão preventiva de FELIPE após requerimento do Ministério Público, cujo cumprimento se deu em 30/06/2021 (fls. 182/185).

Defesas prévias às fls. 231/233 (JORGE) e 265 (RICHARD e FELIPE)

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fl. 306).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus ao final.

Alegações orais do Ministério Público pela parcial procedência, com a condenação somente de FELIPE pelo tráfico privilegiado.

Alegações orais das Defesas no mesmo sentido.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Presentes os pressupostos processuais, e ausentes questões preliminares a decidir, passo a analisar o mérito da pretensão punitiva.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos documentos produzidos em sede policial, notadamente auto de exibição e apreensão, laudo de fls. 116/118, bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos.

A autora, no entanto, somente é certa quanto ao réu FELIPE.

FELIPE confessou a propriedade da droga encontrada. Somente Felipe foi visto lançando a sacola na qual os entorpecentes foram posteriormente localizados.

As versões trazidas pelos policiais não conferem juízo seguro de participação dos demais réus quanto aos fatos imputados, não sendo possível que eles sejam penalizados, por presunção, em razão da estarem no local no momento da abordagem. Sendo assim, a absolvição de JORGE e RICHARD é de rigor. Por outro lado, imperiosa a condenação de FELIPE.

Passo, portanto, à dosagem da pena de Felipe

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário; não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu, principalmente porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que processos em curso não podem ser valorados em tal circunstância; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de entorpecentes não se mostra relevante ao ponto de majorar a pena base. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena inicial em 05 anos reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, sem reflexo matemático (Súmula 231, STJ). Assim, mantenho a pena no mesmo patamar.

Não há causas de aumento. Observa-se ser aplicável a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, considerando os elementos constantes dos autos, estão preenchidos os requisitos legais. A redução deverá ser patamar máximo, considerando que não houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes e inexistem elementos para afastar a redução no maior patamar.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a, de forma definitiva, em 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, sendo o valor do dia-multa o piso mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto, destacando que o E. Supremo Tribunal Federal já

decidiu, em regime de repercussão geral, que “é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal” (Tema 972). Ademais, a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores é no sentido de que o tráfico privilegiado não é delito hediondo ou equiparado, o que veio a ser expressamente mencionado pela Lei 13.964/2019. As circunstâncias judiciais indicam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, valendo salientar que o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já definiu que “é inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006” (Tema 626).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para:

(I) ABSOLVER os réus JORGE FÁBIO NOGUEIRA e RICHARD DE ALMEIDA LIMA, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e
(II) CONDENAR o réu FELIPE DONIZETI LEITE, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, esta no valor de 01 salário mínimo a ser destinada a entidade conveniada ao Juízo da Execução, e prestação de serviços à comunidade, esta conforme as regras que serão estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Condeno o réu Felipe ao pagamento das custas.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos bens, inclusive do veículo utilizado para o transporte da droga, e valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de execução, oficie-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos, emita-se certidão para recebimento dos honorários pelo convênio OAB/SPE e, oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (art. 72, §6, NSCGJ).

Cruzeiro, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA